

Prüfungsschema § 315c StGB

Straßenverkehrsdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Führen eines Fahrzeugs im Straßenverkehr

Führer ist, wer das Fahrzeug unter bestimmungsgemäßer Ausnutzung seiner Antriebskräfte in Bewegung setzt oder während der Fahrt beherrscht. „Straßenverkehr“ erfasst öffentlich zugängliche Verkehrsflächen.

II. Regelbeispiel nach Abs. 1

1. Nr. 1 — geistige/körperliche Mängel

Fahren infolge Alkohol, berauschender Mittel oder körperlicher Mängel, wodurch der Täter nicht sicher fahren kann — absolute oder relative Fahrunsicherheit.

2. Nr. 2 — die „sieben Todsünden“

Grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Verhalten in den abschließend aufgezählten Fallgruppen (Vorfahrt, Überholen, Fußgängerüberweg, überhöhte Geschwindigkeit u. a.).

III. Konkrete Gefährdung

Eine kritische Verkehrssituation, in der es nach allgemeiner Lebenserfahrung nur noch vom Zufall abhing, ob ein Schaden eintritt (Beinahe-Unfall) — für Leib/Leben eines anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert.

IV. Vorsatz

Mindestens dolus eventualis; nach Abs. 3 genügt teils Fahrlässigkeit bezüglich der Gefahrherbeiführung (Nr. 1) oder vollständig fahrlässige Begehung (Nr. 2).

V. Rechtswidrigkeit und Schuld

Indiziert durch die Tatbestandsmäßigkeit; Prüfung der Schuldfähigkeit, insbesondere bei alkoholbedingter Enthemmung (§§ 20, 21 StGB).

Typische Streitstände

Klausurklassiker — Absolute vs. relative Fahruntüchtigkeit

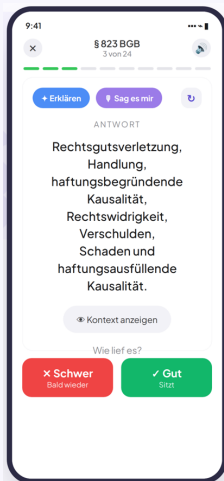
Ab 1,1 ‰ BAK wird absolute Fahruntüchtigkeit unwiderleglich vermutet. Bei niedrigeren Werten (ab ca. 0,3 ‰) ist relative Fahruntüchtigkeit durch zusätzliche Beweisanzeichen zu belegen.

Dogmatik — Begriff der konkreten Gefahr

Die h. M. verlangt eine Situation, in der ein Schadenseintritt nur dem Zufall zu verdanken war — eine bloß abstrakt erhöhte Gefahrenlage genügt nicht.

Konkurrenzen — Verhältnis zu § 316 StGB

§ 315c StGB verdrängt § 316 StGB als *lex specialis*, sobald die konkrete Gefahr tatsächlich eingetreten ist; ansonsten bleibt nur § 316 StGB einschlägig.



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.